على السرقة لا أثر له لانه لا فعل لواحد منهما في الذي فعل الآخر فلم يبق الا القصد والقصد اذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه الشرط (السادس) من شروط وجوب القطع في السرقة (انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله) أما سرقته من مال ولده فلقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك واما سرقته من مال أبيه أو جده أو من مال أمه أو جدته او من مال بنت ابنه او ابن بنته علا الآباء أو نزل الابناء لان بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم لواحد منهم فلم يقطع بالسرقة منه كالسرقة من مال ابنه ولان النفقة تجب للابن في مال أبيه حفظا له فلا يجوز لاب اتلافه حفظا للمال (وزوجته) قال في المنتهى ولا بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه (ولا) قطع على انسان (بسرقته من مال له فيه شرك أو لاحد ممن ذكر) من عمودي نسب السارق ولا قطع بسرقة مكاتب من مال مكاتبه وعكسه كقنه الشرط (السابع) من شروط وجوب القطع في السرقة (ثبوتها) أي ثبوت السرقة (اما بشهادة عدلين) لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وكان القياس قبول الاثنين في كل شهادة لكن خولف فيما عدا ذلك للنص فيه فبقي فيما عداه على عمومه (و بصفاتها ولا تسمع) شهادتهما (قبل الدعوى) من مالك المسروق او ممن يقوم مقامه (او باقرار) السارق (مرتين) لانه اقرار يتضمن اتلافا فكان من شرطه التكرار كحد الزنا ويقال ان الاقرار أحد حجتي القطع فيعتبر فيها التكرار و يصف السارق السرقة في كل مرة (ولا يرجع حتى يقطع) ولا بأس بتلقينه الانكار الشرط (الثامن) من شروط وجوب قطع السارق (مطالبة المسروق منه بمال) او مطالبة وكيله او وليه (ولا قطع) بسرقة (عام مجاعة غلاء) ان لم يجد السارق ما يشتريه او لم يجد ما يشترى به نص عليه قال جماعة ما لم يبذله له ولو بثمن مثل غال وفي الترغيب ما يحيي به نفسه (فمتى توفرت هذه الشروط) الموجبة لقطع السارق (قطعت يده اليمنى) لان في قراءة عبد الله بن مسعود فاقطعوا ايمانهما وهذا اما ان يكون قراءة أو تفسيرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يظن بمثله ان يثبت في القرآن شيأ لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اولانه قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة فيكون اجماعا ولان الغالب من الناس انما يعمل الاعمال بيمينه فكان الانسب قطعها لان السرقة جنايتها في الغالب دون اليسرى ويكون القطع (من مفصل كفه) لان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا لا تقطع يمنى السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة فكان اجماعا (وغمست وجوبا في زيت مغلي) والحكمة في الغمس ان العضو اذا قطع فغمس في الزيت المغلي استمدت أفواه العروق فينقطع الدم اذ لو ترك بلا غمس لنزف الدم فأدى الى موته (وسن تعليقها) أي تعليق يد السارق المقطوعة (في عنقه) زاد في البلغة والرعايتين والحاوي (ثلاثة أيام ان رآه الامام) لتتعظ بذلك اللصوص (فان عاد) الى السرقة من قطعت يده اليمنى (قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه) نص عليه ليمشي عليها وحسمت أيضا للحكمة المذكورة في قطع اليد (فان عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله (لم يقطع منه شئ) (وحبس حتى يموت أو يتوب) لانه جنى جناية لا توجب الحد فوجب حبسه كقاله عن السرقة وتعزيرا له لانه القدر الممكن في ذلك (ويجتمع) على السارق (القطع والضمان) أي ضمان ما سرقه نقله الجماعة عن أحد لانهما حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء